

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1631/2532

บริษัท เงินทุน ไทย เซฟวิ่งก์ ทรัสต์
จำกัด

โจทก์

บริษัท ทินกร ขนส่ง จำกัด กับพวก

จำเลย

นาง กา ญจนา นิสามณี วงศ์

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 509

ป.วิ.พ. มาตรา 249, มาตรา 296, มาตรา 306, มาตรา 308

การที่จะอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ชอบนั้น จะต้องปรากฏว่าการขายทอดตลาดนั้นขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ กฎกระทรวงที่ว่าด้วยเรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สินเมื่อผู้แทนโจทก์ค้านเฉพาะ ราคาทรัพย์สินพิพาทว่าผู้เข้าประมูลสู้ราคาประมูลราคาต่ำไป และโจทก์นำสืบแต่ เพียงว่าราคาประมูลต่ำกว่าราคาที่สำนักงานวางทรัพย์กลางประเมินไว้โดยไม่มีหลักฐานอื่นประกอบให้เห็นว่าราคาทรัพย์สินพิพาทที่แท้จริงควรจะเป็นจำนวนเท่าใด และ ในการขายทอดตลาดดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่าการประมูลซึ่ง ทรัพย์สินพิพาทที่ขายทอดตลาดเป็นการสมรู้กันกดราคาซื้อหรือไม่สุจริต การขาย ทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมาย

มูลกรณีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีตกลงขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยแก่ผู้ร้องในฐานะผู้ซื้อทรัพย์สินที่ให้ราคาสูงสุด โจทก์ยื่นคำร้องว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดโดยมิชอบ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในปัญหาที่ว่าการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308บัญญัติว่า "เมื่อศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขายแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้าวันนับแต่วันที่ยึด การขายนั้นให้ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น และตามข้อกำหนดของศาลซึ่งระบุไว้ในคำสั่งอนุญาตให้ขายทรัพย์สินนั้น..."ตามบทบัญญัติดังกล่าวการที่จะอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ชอบนั้นจะต้องปรากฏว่าการขายทอดตลาดนั้นขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎกระทรวงที่ว่าด้วยเรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สิน คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าทรัพย์สินพิพาทที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดและประกาศขายทอดตลาดสำนักงานวางทรัพย์สินกลางประเมินราคาไว้ 1,600,000 บาทเจ้าพนักงานบังคับคดีขออนุญาตศาลชั้นต้นขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นอนุญาตเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทรวมทั้งหมด 12 ครั้ง ในการประมูลขายทอดตลาดครั้งที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 มีผู้เข้าประมูลสู้ราคา แต่ให้ราคาต่ำ ผู้แทนโจทก์ขอให้งดการขายและให้ประกาศขายทอดตลาดใหม่ ส่วนการประมูลขายทอดตลาดครั้งที่ 5 ถึงที่ 11 ไม่มีผู้สนใจเข้าประมูลสู้ราคา คงมีผู้สนใจเข้าประมูลสู้ราคาในการประมูลขายทอดตลาดครั้งที่ 12 จำนวน 2 ราย ผู้ร้องประมูลสู้ราคาสูงสุดจำนวน 1,170,000 บาท ผู้แทนโจทก์ค้านว่าราคาต่ำไป เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทแก่ผู้ร้อง ปรากฏตามหนังสือกองยึดอายัดและจำหน่ายทรัพย์สินกรมบังคับคดี ลงวันที่ 19 มีนาคม 2530 เรื่อง เสนอรายงานข้อเท็จจริงในการบังคับคดี

ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 85 ในสำนวน เห็นว่า ผู้แทนโจทก์ไม่ได้คัดค้านว่า เจ้าพนักงาน บังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไม่ถูกต้อง คงคำนวณเฉพาะราคา ทรัพย์สินพิพาทว่าผู้เข้าประมูลรู้ราคาประมูลราคาต่ำไป และในเรื่องราคาทรัพย์สิน พิพาทโจทก์ก็นำสืบแต่เพียงว่าราคาประมูลต่ำกว่าราคาที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง ประเมินไว้ ไม่มีหลักฐานอื่นประกอบให้เห็นว่าราคาทรัพย์สินพิพาทที่แท้จริงควรจะ เป็นจำนวนเท่าใดเมื่อพิจารณาถึงการดำเนินการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน บังคับคดีที่ได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่เจ้าพนักงาน บังคับคดีมีคำสั่งให้ขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาด ทรัพย์สินพิพาทรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ปรากฏว่ามีผู้เข้าประมูลรู้ราคาเพียง 3 ครั้ง แต่ละ ครั้งประมูลราคาต่ำกว่าผู้ร้อง ทั้งไม่ปรากฏว่าในการขายทอดตลาดมีพฤติการณ์ส่อให้ เห็นว่าการประมูลซื้อทรัพย์สินพิพาทที่ขายทอดตลาดเป็นการสมรู้กันกดราคาซื้อหรือ ไม่สุจริต ศาลฎีกาเห็นว่า ราคาที่ผู้ร้องประมูลซื้อทรัพย์สินพิพาทในการขายทอด ตลาดเป็นราคาที่เหมาะสมที่โจทก์ฎีกาว่า การขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2529 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่ใช่ราคาสูงสุดที่ประมูลกันอย่างเปิดเผยนั้นเห็น ว่า ประเด็นดังกล่าวโจทก์มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวตั้งแต่ศาลชั้นต้น จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ที่ ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ